

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 940/2535

นายเมียด บุรณ์เจริญ

โจทก์

นางละมัย บุญยงค์

ผู้ร้อง

นายเทื่อง บุญยง กับพวก

จำเลย

นายแจ้ง ดุจเพ็ญ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว มีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นปัญหาและเป็นกรณีพิเศษที่ควรอนุญาตให้ยื่นฎีกาได้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายผู้ร้อง ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 53)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระข้าวเปลือกจำนวน 190 ถังใหญ่ หรือชำระเงิน จำนวน 15,580 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยคิดเป็นข้าวเปลือกตัน 2 ถังต่อดอกเบี้ย 1 ถัง จากข้าวเปลือกตันจำนวน 55 ถัง นับแต่ วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระข้าวเปลือกหรือ เงินเสร็จ ฯลฯ จำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์ขอหมายบังคับคดีและ นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินพร้อมบ้านซึ่งเป็นของจำเลยทั้งสอง เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่

โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้อง ว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของผู้ร้องขอให้ศาลสั่งถอนการ ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยก คำร้องของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 48)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ ฎีกาในข้อเท็จจริงต้อง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วที่ศาล ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ค่าคำร้องเป็นพับ

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท โจทก์ ฎีกาในข้อเท็จจริงต้อง ห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้วที่ศาล ชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ